

0030539-71.2016.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio Cesar Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

Vistos.

1- O "jus executionis" deve ser extinto em função da prescrição da pretensão executória.

Com efeito, o réu foi condenado a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Sala 65, Bela Vista - CEP 17060-000, Fone: (14) 2106-5950,

Bauru-SP - E-mail: Bauru4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0030539-71.2016.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio Cesar Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

Vistos.

1- O "jus executionis" deve ser extinto em função da prescrição da pretensão executória.

Com efeito, o réu foi condenado a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme v. acórdão de fls. 615/627.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição se dá em quatro anos.

Ocorre que o trânsito em julgado da condenação para a acusação ocorreu em 05 de novembro de 2018 (fls. 635), e passados mais de quatro anos, a pena não foi executada, o que dá ensejo à prescrição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Julio Cesar Alves da Silva, qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Consigne-se que, tendo havido o trânsito em julgado do édito condenatório, nos termos do art. 51, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, a pena de multa é considerada dívida de valor, sujeita às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que atine à prescrição.

2- Expeça-se, de imediato, contramandado de prisão.

Custas indevidas. Registre-se e cumpra-se. Intime-se. Arquive-se.

Bauru, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA